

Analisis Yuridis Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Perspektif Hukum

Eko Budiwono

Universitas KH. Mukhtar Syafaat Banyuwangi

Email: ekobeye31@gmail.com

Abstract

Citizens have a fundamental role in the life of the nation and state, where they become both the subject and object in the administration of the state. Therefore, the state has an obligation to guarantee the rights of citizens and ensure they fulfill their duties. This research aims to analyze the rights and obligations of citizens from a legal perspective. The research method used is juridical-normative, by collecting and analyzing secondary data sourced from primary, secondary, and tertiary legal materials. The research results show that the rights of Indonesian citizens have been guaranteed in the 1945 Constitution, including the right to personal data, the right to a good and healthy environment, and the right to receive health services. On the other hand, citizens also have an obligation to obey the law, pay taxes, and participate in national development efforts. This research concludes that the state has a responsibility to protect and fulfill the rights of its citizens, while also ensuring that citizens fulfill their obligations in order to create an orderly and prosperous life as a nation and state
Keywords: legal analysis, rights and obligations, citizens, legal perspective

Abstrak

Warga negara memiliki peran yang fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dimana mereka menjadi subyek sekaligus objek dalam penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan terhadap hak-hak warga negara serta memastikan mereka menunaikan kewajibannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hak dan kewajiban warga negara dalam perspektif hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif, dengan mengumpulkan dan menganalisis data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak warga negara Indonesia telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945, antara lain hak atas data pribadi, hak atas lingkungan yang baik dan sehat, serta hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Di sisi lain, warga negara juga memiliki kewajiban untuk menaati hukum, membayar pajak, serta turut serta dalam upaya pembangunan nasional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa negara memiliki tanggungjawab untuk melindungi dan memenuhi hak-hak warga negaranya, sekaligus memastikan warga negara menunaikan kewajibannya demi terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang tertib dan sejahtera

Kata Kunci: analisis yuridis, hak dan kewajiban, warga negara, perspektif hukum

Pendahuluan

Tujuan negara Indonesia yang tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945 ialah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia . Negara memiliki esensi untuk melindungi dan mensejahterakan warga negaranya. Sebagai negara hukum, Indonesia wajib menjamin terpenuhinya hak-hak warga negara dan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada warga negara demi tercapainya tujuan-tujuan negara tersebut.

Guna mencapai tujuan tersebut, negara memiliki peran krusial dalam menjamin hak-hak mendasar warga negaranya. Seiring dengan berkembangnya konsep negara hukum, hak-hak dasar warga negara, yang dikenal sebagai hak asasi manusia, harus dilindungi oleh pemerintah. Sebagai negara hukum, Indonesia juga memiliki kewajiban untuk menjamin penegakan hukum dan perlindungan hak-hak warga negaranya. Terkait hak dan kewajiban warga negara, terdapat ketentuan yuridis yang perlu dikaji. Analisis yuridis atas hal tersebut dapat memberikan pemahaman komprehensif mengenai hak dan kewajiban warga negara dalam perspektif hukum.

Konsep hak asasi manusia telah berkembang seiring dengan evolusi pemikiran mengenai negara hukum yang demokratis. Selain itu, penegakan hukum dalam negara hukum Indonesia yang demokratis juga memengaruhi penerapan hak dan kewajiban warga negara. Selanjutnya, tulisan ini akan mengelaborasi lebih lanjut mengenai landasan yuridis terkait hak dan kewajiban warga negara di Indonesia, dengan merujuk pada sumber hukum yang relevan, seperti Undang-Undang Dasar 1945 dan teori hukum kontemporer. UUD 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga setiap warga negara maupun penyelenggara negara harus tunduk pada aturan hukum yang berlaku. (UUD 1945 Dalam Satu Naskah, 2014).

Dalam konsep negara hukum, dikenal konsep *rechtstaat* dan *rule of law*. Konsep *rechtstaat* menitikberatkan pada kepastian hukum, sedangkan konsep *rule of law* lebih berorientasi pada keadilan. Penerapan kedua konsep tersebut telah tercermin dalam UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang demokratis. Dengan demikian, Indonesia telah mengintegrasikan konsep *rechtstaat* dan *rule of law* dalam penyelenggaraan negara hukum (Ilyas, 2023).

Landasan Teori

Dalam perspektif hukum, negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak dasar setiap warga negaranya. Penegakan hukum dalam negara hukum yang demokratis tidak hanya terpaku pada aturan tertulis, tetapi juga memperhatikan prinsip keadilan. Hukum sebagai panglima dalam penyelenggaraan negara mengandung makna bahwa seluruh warga negara wajib mematuhi hukum dan pemerintahan demi kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat (Agista Yuwandhana, 2022).

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki landasan yuridis yang kuat terkait hak dan kewajiban warga negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi negara menjadi sumber utama dalam menganalisis hak dan kewajiban warga negara. Keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara ditegaskan dalam Pasal 27 ayat UUD 1945 yang menyatakan adanya kesetaraan warga negara di hadapan hukum. Selain itu, Pasal 28 UUD 1945 juga mengatur hak-hak dasar warga negara.

Penegakan hukum dalam negara hukum Indonesia yang demokratis juga mendukung perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Teori hukum progresif dan teori hukum integratif juga memperkuat landasan yuridis penegakan hak dan kewajiban warga negara. Teori hukum progresif menekankan bahwa hukum harus mampu memberikan keadilan, sementara teori hukum integratif berupaya memadukan aspek moral, keadilan, dan manfaat dalam penegakan hukum (Rahmad and Hafis, 2021).

Selain bersumber dari Undang-Undang Dasar, hak dan kewajiban warga negara juga dapat ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan demikian, analisis yuridis hak dan kewajiban warga negara dalam perspektif hukum memerlukan pemahaman yang komprehensif terkait landasan yuridis dan teori hukum yang relevan.

Hak-hak Warga Negara

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan memenuhi hak-hak warga negaranya. Hak-hak warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 antara lain:

1. Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan, yang diatur dalam Pasal 28A UUD 1945.

Hak untuk hidup merupakan hak asasi manusia yang paling mendasar dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Selanjutnya, Pasal 28B UUD 1945 menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

2. Hak atas data pribadi, yang diatur dalam Pasal 28G UUD 1945. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak memperoleh rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
3. Hak untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, yang diatur dalam Pasal 27 ayat UUD 1945. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
4. Hak untuk memperoleh pendidikan dan manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia, yang diatur dalam Pasal 28C ayat UUD 1945.
5. Hak atas jaminan sosial, yang diatur dalam Pasal 28H ayat UUD 1945. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
6. Hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu, yang diatur dalam Pasal 28I ayat UUD 1945.
7. Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, yang diatur dalam Pasal 28F UUD 1945.
8. Hak atas kebebasan pribadi yang diatur dalam Pasal 28E UUD 1945, yakni setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
9. Hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan, yang diatur dalam Pasal 28G UUD 1945.
10. Hak atas kesejahteraan dan jaminan sosial dalam Pasal 28H ayat UUD 1945.

Selain hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, hak-hak warga negara juga diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan lain-lain.

Hak-hak warga negara sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang nomor 12 Tahun 2005 mencakup hak-hak sipil dan politik, seperti hak untuk hidup, hak atas kebebasan dan keamanan pribadi, hak atas peradilan yang adil, dan hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya yang dijamin dalam undang-undang ini meliputi hak atas pekerjaan yang layak, hak atas standar hidup yang layak, hak atas pendidikan, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya (UU nomor 12, 2005).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak-hak warga negara juga mencakup hak-hak dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Hak-hak tersebut antara lain adalah hak atas pekerjaan, hak atas standar kehidupan yang layak, hak atas jaminan sosial, hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, dan hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan budaya (UU Nomor 39, 1999).

Hak-hak warga negara sebagaimana disebutkan di atas harus dilindungi dan dipenuhi oleh negara. Negara memiliki kewajiban untuk menjamin terpenuhinya hak-hak warga negara melalui berbagai kebijakan dan program yang dilaksanakan secara konsisten.

Selain hak-hak yang dijamin secara konstitusional maupun dalam peraturan perundang-undangan, warga negara juga memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan demi terwujudnya tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang harmonis.

Sebagai negara hukum yang demokratis, Indonesia tidak hanya menjamin hak-hak warga negaranya, tetapi juga menetapkan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap warga negara demi terselenggaranya kehidupan berbangsa dan bernegara. Kewajiban warga negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban Warga Negara

Selain hak-hak yang dimiliki, warga negara juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi terhadap negara. Kewajiban warga negara Indonesia diatur dalam Pasal 27 ayat UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan

tidak ada kecualinya". Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dikatakan bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki kewajiban untuk tunduk dan patuh terhadap hukum dan pemerintahan yang berlaku di negara Indonesia. Selain itu, warga negara juga memiliki kewajiban untuk membela negara, ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, menghormati hak asasi manusia orang lain, menghormati nilai-nilai agama dan kesusilaan, menaati peraturan perundang-undangan, membayar pajak, dan turut serta dalam pembangunan nasional (UUD 1945 Dalam Satu Naskah, 2014).

Kewajiban warga negara dalam membela negara, ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, diatur dalam Pasal 27 ayat UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara". Kewajiban ini kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 9 ayat menyatakan bahwa "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara". Berdasarkan ketentuan ini, setiap warga negara harus terlibat aktif dalam pembelaan dan pertahanan negara melalui ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh negara (UU No. 3, 2002).

Kewajiban lainnya dari warga negara adalah menghormati hak asasi manusia orang lain, menghormati nilai-nilai agama dan kesusilaan, menaati peraturan perundang-undangan, membayar pajak, dan turut serta dalam pembangunan nasional.

Hak dan kewajiban warga negara yang diatur dalam konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan menunjukkan adanya hubungan timbal balik yang saling melengkapi antara negara dan warga negaranya. Negara berkewajiban untuk melindungi dan memenuhi hak-hak warga negaranya, sementara warga negara juga memiliki kewajiban untuk tunduk pada hukum dan peraturan yang berlaku, serta berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan pertahanan negara.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara Pasal 6 ayat juga menegaskan hal yang sama, yakni "Setiap Warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha Bela Negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan Pertahanan Negara" . Berdasarkan ketentuan ini, setiap warga negara

Indonesia memiliki kewajiban untuk terlibat dalam upaya bela negara sebagai perwujudan pertahanan dan keamanan negara (UU No. 23, 2019).

Selain kewajiban-kewajiban pokok di atas, warga negara juga memiliki kewajiban lain, seperti kewajiban untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional, kewajiban untuk menjaga dan melestarikan lingkungan, serta kewajiban untuk ikut serta dalam upaya penegakan hukum.

Pembangunan nasional bukan hanya menjadi kewajiban negara, tetapi juga kewajiban dari setiap warga negara. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa pembangunan nasional hanya akan berhasil jika didukung oleh partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat, termasuk warga negara.

Selain itu, warga negara juga memiliki kewajiban untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Kewajiban ini diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa "Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup" (UU. No. 32, 2009).

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara, sehingga setiap orang juga memiliki kewajiban untuk menjaga dan melestarikannya.

Selain kewajiban-kewajiban di atas, warga negara juga memiliki kewajiban untuk ikut serta dalam upaya penegakan hukum di Indonesia. Hal ini penting untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang tertib dan berkeadilan.

Keterlibatan warga negara dalam pembangunan merupakan hal yang mutlak diperlukan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Pembangunan nasional harus dilaksanakan secara terus-menerus dan berkesinambungan agar dapat mencapai tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan kesejahteraan rakyat yang merata di seluruh tanah air (Riyanto and Kovalenko, 2023).

Keseimbangan antara hak dan kewajiban

Dalam negara hukum yang demokratis, terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara. Samping memiliki hak, warga negara juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi (Reksodiputro, 1991). Artinya, di samping negara berkewajiban untuk melindungi dan memenuhi hak-hak warga negaranya, warga negara juga memiliki kewajiban untuk tunduk dan patuh pada hukum serta berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan

pertahanan negara. Adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara menunjukkan bahwa negara dan warga negara memiliki hubungan timbal balik yang saling bergantung dan melengkapi satu sama lain dalam rangka mewujudkan tujuan negara, yakni menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya.

Konsep keseimbangan ini penting untuk menjaga stabilitas dan ketertiban dalam kehidupan bernegara. Apabila hak-hak warga negara tidak diimbangi dengan kewajiban, maka akan terjadi disintegrasi sosial. Sebaliknya, jika kewajiban warga negara tidak diimbangi dengan pemenuhan hak-haknya, maka akan terjadi ketidakadilan dan penderitaan yang dialami warga negara.

Penegakan hukum dalam negara hukum yang demokratis juga harus memperhatikan aspek keadilan dan kesejahteraan warga negara. Penegakan hukum tidak boleh bersifat kaku dan hanya terpaku pada aturan tertulis, namun harus mampu mewujudkan keadilan substantif bagi masyarakat.

Untuk itu, sistem hukum di Indonesia perlu diperbaiki, tidak hanya dari segi substansi, struktur, tetapi juga budaya hukum. Teori hukum progresif dan teori hukum integratif dapat menjadi landasan perbaikan sistem hukum agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mewujudkan keadilan.

Keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara merupakan prasyarat bagi terwujudnya negara hukum yang demokratis di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif, di mana berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak dan kewajiban warga negara dikaji secara komprehensif. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan studi kepustakaan dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang relevan.

Sumber data yang dapat digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Sumber data primer, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak dan kewajiban warga negara.
2. Sumber data sekunder, yaitu buku, jurnal, artikel ilmiah, dan karya akademis lainnya yang membahas mengenai hak dan kewajiban warga negara dalam perspektif hukum.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan, mempelajari, dan menganalisis berbagai dokumen hukum terkait dengan hak dan kewajiban warga negara.

Data yang diperoleh kemudian dilakukan analisis data secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, di mana berbagai peraturan perundang-undangan serta konsep-konsep hukum yang relevan dideskripsikan dan dianalisis secara kritis. Metode interpretasi dan konstruksi hukum digunakan dalam analisis data.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hak-Hak Warga Negara

Hak-hak warga negara yang diakui dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 antara lain:

1. Hak atas kebebasan pribadi, di mana warga negara memiliki kebebasan beragama, berpendapat, dan berorganisasi.
2. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
3. Hak atas kesejahteraan, yaitu hak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan diri secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

Selain hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, hak-hak warga negara juga diatur dalam berbagai peraturan lainnya. Misalnya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* mengatur berbagai hak sipil dan politik warga negara. Sedangkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur secara lebih komprehensif mengenai hak-hak warga negara, baik hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Keberadaan hak-hak warga negara tersebut pada dasarnya merupakan perwujudan dari harkat dan martabat manusia yang harus dihormati dan dijunjung tinggi oleh negara. Sebagai negara hukum yang demokratis, Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi dan memenuhi hak-hak warga negaranya.

Namun dalam praktiknya, masih terdapat berbagai tantangan dan kendala dalam penegakan hak-hak warga negara, seperti diskriminasi, ketimpangan ekonomi, serta lemahnya perlindungan hukum.

Kewajiban-Kewajiban Warga Negara

Selain memiliki hak, warga negara juga memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi demi terciptanya ketertiban dan kesejahteraan bersama. Beberapa kewajiban warga negara mencakup:

1. Kewajiban membayar pajak: Warga negara wajib membayar pajak sebagai bentuk kontribusi dalam pembiayaan negara dan pembangunan.
2. Kewajiban mematuhi hukum dan peraturan: Warga negara wajib mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia.
3. Kewajiban memelihara lingkungan hidup: Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran serta kerusakan lingkungan hidup.
4. Kewajiban membela negara: Warga negara wajib membela negara dari berbagai ancaman, baik ancaman militer maupun ancaman lainnya.

Pemenuhan kewajiban-kewajiban warga negara tersebut merupakan bentuk partisipasi warga negara dalam pembangunan dan penyelenggaraan negara. Hal ini sejalan dengan pemikiran bahwa kewarganegaraan tidak hanya bersifat formal-status, tetapi juga bersifat fungsional-partisipatif. Kewarganegaraan formal-status merujuk pada kepemilikan status hukum sebagai warga negara, sedangkan kewarganegaraan fungsional-partisipatif merujuk pada peran aktif warga negara dalam mendukung pembangunan dan penyelenggaraan negara.

Keseimbangan Hak dan Kewajiban Warga Negara

Hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang tak terpisahkan. Di satu sisi, negara memiliki kewajiban untuk memenuhi dan melindungi hak-hak warga negaranya. Di sisi lain, warga negara juga memiliki kewajiban untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan penyelenggaraan negara. Keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara adalah prasyarat bagi terwujudnya negara hukum yang demokratis. Negara hukum yang demokratis tidak hanya menjamin dan melindungi hak-hak warga negara, tetapi juga mewajibkan warga negara untuk memenuhi kewajibannya demi kepentingan bersama.

Dalam praktiknya, masih terdapat kesenjangan antara pemenuhan hak dan kewajiban warga negara di Indonesia. Masih banyak warga negara yang belum memperoleh pemenuhan hak-haknya, seperti hak atas pekerjaan, kesehatan, dan pendidikan. Di sisi lain, banyak warga negara yang belum sepenuhnya memenuhi kewajibannya, seperti kewajiban membayar pajak

dan mematuhi aturan hukum. Untuk mewujudkan keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara, diperlukan upaya-upaya seperti:

1. Penguatan perlindungan dan pemenuhan hak-hak warga negara melalui kebijakan dan program pemerintah yang berpihak pada kepentingan rakyat.
2. Peningkatan kesadaran dan partisipasi warga negara dalam memenuhi kewajibannya demi kepentingan bersama.

Analisis yuridis terhadap hak dan kewajiban warga negara dalam perspektif hukum menunjukkan bahwa keduanya merupakan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Keseimbangan antara pemenuhan hak dan kewajiban warga negara menjadi prasyarat bagi terwujudnya negara hukum yang demokratis dan sejahtera .

Hal ini akan terwujud jika warga negara dapat memperoleh perlindungan dan pemenuhan hak-haknya secara memadai, serta memiliki kesadaran untuk memenuhi kewajibannya demi kepentingan bersama.

Pembahasan

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, setiap warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Hak-hak warga negara meliputi hak atas kebebasan pribadi, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, serta hak atas kesejahteraan. Ada pula hak-hak lainnya seperti hak atas keadilan dan pendidikan. Hak-hak tersebut merupakan perwujudan dari harkat dan martabat manusia yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi oleh negara.

Namun, dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan dalam pemenuhan hak-hak warga negara. Hal ini terjadi karena adanya penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum yang tidak jarang secara halus memangkas hak-hak warga negara di hadapan hukum. Pemenuhan hak warga negara merupakan kewajiban negara sebagai konsekuensi dari konsep negara hukum yang demokratis. Sementara itu, tuntutan pemenuhan hak-hak warga negara harus diimbangi dengan pemenuhan kewajiban warga negara, seperti kewajiban membayar pajak, mematuhi hukum dan peraturan, memelihara lingkungan hidup, serta kewajiban membela negara.

Pemenuhan kewajiban-kewajiban ini adalah bentuk partisipasi aktif warga negara dalam pembangunan dan penyelenggaraan negara. Mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara merupakan prasyarat penting untuk mewujudkan negara hukum

yang demokratis dan sejahtera bagi seluruh warga negara. Upaya-upaya yang diperlukan mencakup penguatan perlindungan dan pemenuhan hak-hak warga negara, serta peningkatan kesadaran dan partisipasi warga negara dalam memenuhi kewajibannya.

Penguatan perlindungan dan pemenuhan hak-hak warga negara dapat dilakukan melalui kebijakan dan program pemerintah yang berpihak pada kepentingan rakyat, serta penegakan hukum yang menjunjung tinggi prinsip keadilan. Sedangkan peningkatan kesadaran dan partisipasi warga negara dalam memenuhi kewajibannya dapat dilakukan melalui pendidikan kewarganegaraan, sosialisasi, dan kampanye publik.

Pendidikan kewarganegaraan yang telah diajarkan di sekolah-sekolah perlu terus ditingkatkan agar warga negara memiliki pemahaman yang memadai terhadap hak dan kewajibannya. Dengan demikian, keseimbangan antara pemenuhan hak dan kewajiban warga negara dapat terwujud, sehingga cita-cita negara hukum yang demokratis dan sejahtera bagi seluruh warga negara dapat diwujudkan.

Sosialisasi terkait keseimbangan hak dan kewajiban warga negara dapat dilakukan secara meluas melalui berbagai media, baik media cetak, elektronik, maupun media sosial.

Adapun contoh-contoh kewajiban warga negara yang perlu dipenuhi antara lain:

1. Membayar pajak secara tepat waktu dan jujur.
2. Mematuhi aturan lalu lintas dan tidak melakukan pelanggaran.
3. Menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan hidup.
4. Berpartisipasi dalam pembangunan dan penyelenggaraan negara.
5. Turut serta dalam upaya bela negara.

Kesimpulan

Analisis yuridis terhadap hak dan kewajiban warga negara dalam perspektif hukum menunjukkan bahwa keduanya merupakan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Keseimbangan antara pemenuhan hak dan kewajiban warga negara menjadi prasyarat bagi terwujudnya negara hukum yang demokratis dan sejahtera. Untuk mewujudkan keseimbangan tersebut, diperlukan upaya-upaya seperti penguatan perlindungan dan pemenuhan hak-hak warga negara, serta peningkatan kesadaran dan partisipasi warga negara dalam memenuhi kewajibannya demi kepentingan bersama.

Upaya-upaya yang dilakukan tidak akan berhasil jika tidak didukung oleh komitmen yang kuat dari pemerintah, aparat penegak hukum, dan seluruh warga negara. Dengan

demikian, cita-cita negara hukum yang demokratis dan sejahtera bagi seluruh warga negara dapat diwujudkan.

Daftar Pustaka

- Agista Yuwandhana (2022). Available at: <https://media.neliti.com/media/publications/562702-peran-politik-hukum-dalam-pembentukan-pe-7f7f48c7.pdf>.
- Ilyas, A. (2023). Available at: <https://literasihukum.com/teori-negara-hukum-dan-teori-keadilan/>.
- Rahmad, N. and Hafis, W. (2021) “HUKUM PROGRESIF DAN RELEVANSINYA PADA PENALARAN HUKUM DI INDONESIA,” *El-Ahli Jurnal Hukum Keluarga Islam*, p. 34. doi:10.56874/el-ahli.v1i2.133.
- Reksodiputro, M. (1991) “Pemantauan Pelaksanaan Hukum,” *Jurnal Hukum & Pembangunan*. Badan Penerbit FHUI, p. 545. doi:10.21143/jhp.vol21.no6.994.
- Riyanto, M. and Kovalenko, V. (2023) “Partisipasi Masyarakat Menuju Negara Kesejahteraan: Memahami Pentingnya Peran Aktif Masyarakat Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Bersama,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, p. 374. doi:10.14710/jphi.v5i2.374-388.
- UU No. 3 (2002). Available at: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/44421/uu-no-3-tahun-2002>.
- UU No. 23 (2019). Available at: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/123685/uu-no-23-tahun-2019>.
- UU. No. 32 (2009). Available at: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38771/uu-no-32-tahun-2009>.
- UU nomor 12 (2005). Available at: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40261/uu-no-12-tahun-2005>.
- UU Nomor 39 (1999). Available at: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45361/uu-no-39-tahun-1999>.
- UUD 1945 Dalam Satu Naskah (2014). Available at: <https://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2014/06/UUD-1945.pdf>.